

1502396-68.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352338/2019 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 8901427 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

1951/2019 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2352338 - 01º D.P. EMBU DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502396-68.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502396-68.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352338/2019 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 8901427 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES,

1951/2019 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2352338 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1951/19/426

- 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIONALDO CARDOSO ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

ELIONALDO CARDOSO ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 05 de dezembro de 2019, às 12h40min, na Rua Santana do Parnaíba, nº 10, Jardim Santo Eduardo, nesta Comarca, vendia e tinha em depósito drogas consistentes em 7,7g de "cocaína", acondicionada em 10 (dez) porções, e 35,6g de "maconha", acondicionada em 25 (vinte e cinco) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 68/69).

Consta da inicial acusatória que, na data dos fatos, policiais civis realizavam ação de campo visando coibir a prática do tráfico de entorpecentes e visualizaram o réu em atitude suspeita, realizando a venda de entorpecentes e o depósito dessas

drogas no buraco de um muro nas proximidades, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$30,00 (trinta reais) em dinheiro na posse do réu e, no buraco do muro, as drogas acima descritas.

A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2020 (fls. 70/71).

O réu foi citado (fls. 75) e apresentou resposta à acusação (fls. 80/87).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 89/90), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas. O réu não foi interrogado, em razão da decretação de sua revelia (fls. 178).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a imposição de regime inicial fechado e a decretação do perdimento do dinheiro apreendido (fls. 185/191).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, sua substituição por pena restritiva de direitos e a imposição de regime inicial aberto (fls. 194/206).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

“Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 22/24) e exame químico-toxicológico com resultado positivo para “cocaína” e “maconha” (fls. 60/62).

A autoria também é certa.

Silente na fase policial (fls. 8), o réu ELIONALDO CARDOSO ALMEIDA não foi interrogado em Juízo, em razão da decretação de sua revelia.

O policial civil GUILHERME KAZUO SUGAWARA relatou que, na data dos fatos, realizaram campanha com viatura descaracterizada no local, e avistaram o réu realizando a venda de entorpecentes, com a retirada das drogas de um buraco de um muro. Ao efetuar a abordagem, encontraram com o acusado certa quantia em dinheiro, e, no buraco, as drogas descritas na denúncia. O réu confessou informalmente a traficância nessa oportunidade.

No mesmo sentido, as declarações de VAGNER LUÍS FREITAS, que também participou da abordagem.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do réu foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais civis nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória da autoria – Inocorrência – Depoimentos coerentes dos policiais militares – Confissão na Delegacia de Polícia – Elevadíssima quantidade de entorpecente – Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais – Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade de droga apreendida, sua variedade e forma de acondicionamento, bem como o dinheiro localizado com o réu, aliada ao contexto em que foi abordado o acusado, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados (fls. 173).

E não havendo nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, entendo ser o caso de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Esclareço, ademais, que a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas não justificam a majoração nesta fase, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade do agente e a circunstância de que inexistem, nos autos, provas de que pertença à organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, aplico o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ponto, vale destacar que é ônus da acusação demonstrar o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em observância ao princípio da presunção de inocência, devendo haver prova certa da concreta dedicação à atividade criminosa ou da integração a organização criminosa, a fim de se afastar o benefício, não sendo este o caso dos autos.

Considerando a natureza e, especialmente, a pequena quantidade das drogas apreendidas, em conformidade com o disposto no art. 42 do mesmo diploma legal, reputo possível a redução da pena em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras da reprimenda.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º,

alínea "c", do Código Penal, tendo em vista a quantidade de reprimenda, bem como a primariedade do agente e a circunstância de que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciando a desnecessidade de regime inicial mais gravoso.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu ELIONALDO CARDOSO ALMEIDA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que ficam estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, fixada na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em conformidade com o disposto no art. 46, §3º, do mencionado Código, e uma pena de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, nos moldes do art. 45, §1º, do Código Penal. Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é aberto.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, diante da substituição da reprimenda pelas penas restritivas de direitos.

Tendo em vista a espécie de pena aplicada, e ainda porque o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, poderá recorrer em liberdade.

Concedo-lhe, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD) e notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA